

1004591-04.2019.8.26.0428

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Carlos Eduardo Mendes

Comarca: Paulínia

Foro: Foro de Paulínia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... o nexo de causalidade.

Sobre a reponsabilidade do transportador em caso de furto ou roubo de cargas, ensina Rui Stoco: "Significa que risco faz parte da atividade, mostrando-se previsível, máxime no transporte de cargas, atividade visada por quadrilhas e delinquentes profissionalizados. O furto de mercadoria e principalmente, o roubo de carga, tornou-se comum, impondo aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulínia

Foro de Paulínia

1ª Vara

Praça 28 de fevereiro, 180, Paulinia - SP - cep 13140-285

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1004591-04.2019.8.26.0428 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004591-04.2019.8.26.0428

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Copemáquinas Comércio de Peças e Representações Ltda.

Requerido e Denunciado à Lide (Passivo):

Transportes Pesados Eireli e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Mendes

Vistos.

COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., qualificada nos autos, ajuizou AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de TATRANSPORTES PESADOS EIRELI. E SEGUROS SURA S.A, aduzindo, em síntese que atua no ramo de máquinas pesadas e peças de reposição, atuando exclusivamente na multinacional chinesa XCMG, desenvolvendo suas atividades no Estado do Mato Grosso. Sustenta, que em junho de 2019 contratou os serviços da empresa requerida para realizar o transporte que consistia na retirada das peças em Pouso Alegre, o embarque da máquina em Tietê e, em seguida, entregar toda a mercadoria em Várzea Grande, Estado de Mato Grosso. As cargas estavam devidamente discriminadas nas Notas Fiscais nº 1298, 1395 e 30.023, avaliadas em R\$ 252.027,14 (duzentos e cinquenta e dois mil vinte e sete reais e quatorze centavos). Outrossim, ao realizar o contrato, a empresa ré afirmou que todos os contratos de transportes seriam segurado e também contariam com rastreadores e gerenciadores, tais informações disponíveis em seu próprio site. Dessa maneira, como havia sido acordado na data de 11 de junho de 2019 a ré retirou as peças de Pouso Alegre e, posteriormente, no dia 12 do mesmo mês, retirou a

máquina pesada e lotes de outras peças em Tietê, com destino final na cidade de Várzea Grande.

Ocorre que, na madrugada de 13 de junho de 2019, o motorista da empresa ré fora abordado por homens armados, que o renderam nas proximidades do município de Araraquara/SP, e roubaram toda a carga que havia no veículo.

Assim, a autora ficou sabendo do ocorrido apenas no dia 14 de junho de 2019, ou seja, 01 (um) dia após o roubo. De início a demandada informou que a carga estaria segurada e que necessitaria do prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da indenização.

Com isso, transcorrido 60 (sessenta) dias, mais precisamente no mês de agosto daquele ano, a ré informou sem as devidas explicações que a seguradora não indenizaria o sinistro. Todavia, de imediato se dispôs a assumir o débito da autora junta a fabricante, que seria saldado com a realização de fretes, no entanto, a fabricante recusou o acordo apresentado.

Isto posto, com o intuito de solucionar o conflito de forma amigável, a autora enviou uma contraproposta para a quitação dos valores em 06 (seis) parcelas, inclusive, encaminhando uma minuta para formalizar o acordo, tornando-se infrutífera.

Ademais, antes de ingressar com a medida judicial cabível, a empresa requerente encaminhou diversas outras notificações extrajudiciais à requerida, para que fossem solucionados os conflitos fora da esfera judicial, todavia, à requerida se manteve na inércia, esquivando-se de suas responsabilidades.

Assim, como nada foi resolvido, não restou outra alternativa à requerente se não a de ingressar junto ao judiciário para restituição da quantia das peças roubadas.

Portanto, requer que seja concedida a tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de ativos e bens, no limite de R\$ 159.134,89 (cento e cinquenta e nove mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), bem como a tutela antecipada para determinar o bloqueio de ativos e bens, no limite de R\$ 94.171,41 (noventa e quatro mil cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos), valor devido após efetivação do arresto. Subsidiariamente, requer o a tutela antecipada para bloquear ativos e bens, no limite de R\$ 253.306,30 (duzentos e cinquenta e três mil trezentos e seis reais e trinta centavos). Nesse sentido, pleiteia a indenização por danos emergentes, no valor de R\$ 253.306,30 (duzentos e cinquenta e três mil trezentos e seis reais e trinta centavos), além de outras obrigações que vencerem no curso do processo. Assim, requer que a ré seja condenada ao pagamento de lucros de a autora eventualmente deixe de auferir caso a compra da pá carregadora seja desfeita. Ademais, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia certa de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como acresça as condenações acima correção monetária e juros de 12% (doze por cento) ao ano, nos exatos termos da Súmulas n.º 43 e 54 do STJ. Por fim, informa seu interesse na realização de audiência de conciliação. Fixou o valor da causa em R\$ 278.306,30 (duzentos e setenta e oito mil e trezentos e seis reais e trinta centavos).

Com a inicial, juntou procuração e documentos às fls. 26/99.

Decisão às fls. 120, indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Regularmente citada e notificada a demandada ofertou resposta na forma de contestação às fls. 127/161. Inicialmente, aduziu a inépcia da inicial, pontuando que a argumentação trazida é totalmente genérica e, portanto, não se amolda ao caso em apreço. Em seguida, arguiu a excludente de reponsabilidade civil por caso fortuito externo, em entendimento uníssono do STJ. A respeito dos danos emergentes pleiteados e morais, informou que em decorrência do caso fortuito externo, não há que se falar em qualquer tipo de indenização devida pela empresa contestante.

Assim, nos moldes do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, requer que seja feita a denúncia a lide da empresa SEGUROS SURA S/A, a fim de responsabilizá-la as respectivas indenizados, decorrente do roubo ocorrido na carga. Por isso, requer a total improcedência da demanda. Juntou procuração e documentos às fls. 162/251.

Em manifestação às fls. 255, a parte autora requer que seja apreciado o pedido e tutela formulado na exordial.

Houve réplica às fls. 256/264, com documentos às fls. 265/358.
Decisão às fls. 359, indeferindo uma vez mais o pedido de tutela de urgência e dado as partes o prazo de 15 (quinze) dias para especificarem as provas que pretendem produzir.
Interposto recurso de Agravo de Instrumento às fls. 262, contra a decisão que negou os pedidos de tutela provisória, com documentos às fls. 363/377.
Decisão às fls. 378, mantendo a decisão proferida por seus próprios fundamentos.
Manifestação da parte autora às fls. 386, pleiteando o pedido de julgamento antecipado do mérito.
Em manifestação às fls. 392, a parte ré apontou seu interesse na produção de prova testemunhal.
Agravo de Instrumento não provido às fls. 397/402.
Em manifestação às fls. 404/409, a demandante requer o aditamento do pedido de danos materiais para a quantia de R\$ 76.080,38 (setenta e seis mil e oitenta reais e trinta e oito centavos), uma vez que o equipamento roubado foi localizado pela polícia e devolvida à empresa autora. Desta forma, os pedidos finais foram modificados. Juntou documentos às fls. 410/433.
Manifestação da requerida às fls. 437/439, seguido da autora às fls. 443/444.
Decisão às fls. 445/446, designando audiência de instrução e julgamento para 21/07/2021.
As partes apresentaram o rol de testemunhas, a autora às fls. 449/451, e a ré às fls. 453/455.
Manifestação da requerente às fls. 464/468, com documentos às fls. 469/535.
Termo de audiência às fls. 540, as partes requereram a inclusão da seguradora denunciada.
Em manifestação às fls. 561, a parte autora pugnou pela redesignação da audiência de instrução.
Devidamente citada a empresa denunciada SEGUROS SURA S.A., contestou o feito às fls. 566/605. Em sede preliminar, aduziu sua ilegitimidade passiva por evidente falta de cobertura, uma vez que o transporte foi firmado entre as partes, sem que haja a emissão do conhecimento de transporte. Em seguida, no mérito, alegou que o apólice de seguro contratada tem limite previsto em suas cláusulas. Assim, aponta a ausência de dever de indenizar, tendo em vista que o conhecimento de transporte e a averbação da carga foram realizados, somente após a ocorrência do sinistro, infringindo as cláusulas prevista no contrato de seguro. Desta forma, apontou que houve descumprimento do plano de gerenciamento de risco, determinado na apólice, a qual previa o dever da transportadora de promover o monitoramento e/ou rastreamento da carga, haja vista as características dos bens transportados e o valor envolvido. Por fim, alegou a inexistência de cobertura para donos morais e lucros cessantes, pelos mesmos motivos expostos acima. Por fim, requer que seja julgada integralmente improcedente a presente demanda. Juntou documentos às fls. 606/651.
Houve réplica às fls. 661/667.
Manifestação da ré às fls. 668/669, apresentando novamente o rol de testemunhas.
Manifestações das partes às fls. 673/675, 676/677 e 678/681.
Decisão às fls. 685, designando audiência de instrução para 05/10/2022.
Termo de audiência às fls. 695/696.
Alegações finais da seguradora, às fls. 697/706, seguido da autora às fls. 707/713.
Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, vez que a inicial indica com clareza os pedidos formulados, narra os fatos de que deduz logicamente tais pedidos, sendo, portanto, apta a ser conhecida e julgada.
No tocante a alegação de ilegitimidade passiva, esta será analisada em conjunto com o mérito.
Não há mais questões preliminares a serem analisadas nem nulidades a serem declaradas de ofício. Por entender presente os pressupostos processuais, passo ao

exame do mérito.

No mérito, o pedido inicial é parcialmente procedente.

Trata-se de ação de indenização, em que a parte autora pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, respectivamente, por danos materiais e morais.

A controvérsia tem origem no contrato de transporte celebrado entre a autora e a transportadora ré, por meio do qual esta foi contratada para transportar mercadoria consistente em uma máquina pesada e peças de reposição, conforme as notas fiscais de nº 1298, 1395 e 30.023, com valor total de R\$ 252.027,14 (duzentos e cinquenta e dois mil vinte e sete reais e quatorze centavos).

Inicialmente, é de bom alvitre esclarecer que não se aplica, na relação havida entre as partes o Código de Defesa do Consumidor. É certo que, no caso, o contratante do transporte não é destinatário final da operação, utilizando-se dos serviços para posterior destinação comercial dos bens transportados. A relação, assim, é nitidamente mercantil, regulada, sobretudo, pelo Código Civil.

Com relação ao negócio jurídico retratado nos autos, é pacífico o entendimento de que a obrigação do transportador de coisas se caracteriza como atividade de resultado. Ele tem a incumbência contratual de levar a coisa ao seu destino, responsabilizando-se pela integralidade física da mesma durante o deslocamento. No caso dos autos, não há controvérsia quanto à existência do contrato verbal de transporte entre a autora e a ré. O cerne da questão recai sobre a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da transportadora pelo pagamento da indenização pleiteada pelo roubo da mercadoria transportada. Observo que, quanto à forma, o contrato de transporte não é solene, ou seja, não há ritual previsto em lei para a sua validade.

Ocorre que, durante o transporte, no dia, conforme restou incontroverso nos autos, a mercadoria foi roubada por terceiros, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência às fls. 166/168.

A Apólice de Seguro às fls. 192/208, firmada entre a primeira requerida e a seguradora denunciada, indica a contratação de danos que venham ser causado com a mercadoria e/ou desaparecimento de carga, vigente à época do sinistro, como é introverso.

No mérito, em se cuidando de transporte de coisas, aplicável o artigo 750 do Código Civil, pelo qual é presumida a responsabilidade do transportador por quaisquer danos e extravios da mercadoria transportada durante o transporte.

Como é cediço, o contrato de transporte é regulado pelo Código Civil, em seus artigos 730 a 756 e, especificamente em relação ao transporte de coisas como no caso, o artigo 743 a 756. Adotada a teoria da responsabilidade objetiva, na modalidade do risco profissional em relação ao contrato de transporte. Além disso, no contrato de transporte vigora a cláusula de incolumidade, tratando-se de obrigação de resultado consistente em entregar a carga em seu destino no estado que a recebeu, em inteligência aos artigos 749 e 750, de modo que o transportador responde pelas avarias e pela perda da mercadoria transportada.

“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.”

“Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”

A exclusão de responsabilidade de indenizar, em se tratando de transporte de carga, pressupõe a demonstração de caso fortuito ou força maior, ou ainda vício intrínseco da coisa.

A possibilidade de roubo de carga configura fato absolutamente previsível, que

integra o risco da atividade empresarial da ré, pois, não configurado caso fortuito e/ou força maior, não rompendo o nexo de causalidade.

Sobre a responsabilidade do transportador em caso de furto ou roubo de cargas, ensina Rui Stoco: "Significa que risco faz parte da atividade, mostrando-se previsível, máxime no transporte de cargas, atividade visada por quadrilhas e delinquentes profissionalizados. O furto de mercadoria é principalmente, o roubo de carga, tornou-se comum, impondo aos transportadores um reestudo de logística nos transportes, com o desenvolvimento de sofisticados sistemas de prevenção e proteção, inclusive utilizando de rastreamento por satélite e comboios de acompanhamento, com seguranças fortemente armados e sistema de intercomunicação altamente desenvolvido" (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. Ed. RT. 7ª edição, p. 193).

No caso em questão, ademais, a perda do objeto do transporte por ação de terceiro, ainda que irresistível, não isenta, em absoluto, a responsabilidade do transportador que celebrou o contrato, mesmo que verbalmente, forma lícita e amplamente aceitável para celebração de contratos.

Desse modo, não há que se falar em isenção de responsabilidade da transportadora, uma vez o roubo integra o risco da atividade de transporte desempenhada pela ré. Nesse sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação. Obrigações. Transporte rodoviário de carga. Ação ordinária de indenização. Sentença de parcial procedência para condenação por danos materiais, porém sem reconhecimento de danos morais. Recurso da ré. Carga roubada no trajeto de entrega. A responsabilidade de entregar a carga transportadora incólume no local de destino que lhe foi confiada (artigo 730, 749 e 750, do Código Civil). Contratante que tinha justa expectativa da existência de seguro contra roubo que, todavia, não foi contratado conforme prometido. Responsabilidade objetiva caracterizada. Dever da ré de indenizar a autora pelo valor total da mercadoria perdida durante o transporte. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido" (TJSP; Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/03/2022).

"Responsabilidade Civil. Ação Regressiva. Transporte rodoviário de cargas, seguro. Em razão da responsabilidade objetiva deve a transportadora responder por quaisquer danos que a mercadoria venha a sofrer durante o traslado. A responsabilidade da transportadora é a de entregar a mercadoria em seu destino, no estado em que a recebeu. Inadimplemento contratual da transportadora. Apelada que tem o direito de verificar periodicamente se as medidas de segurança estão sendo adequadamente tomadas pelas empresas de transporte, mas não tem o dever de fazê-lo. Referida obrigação de atuar de acordo com o previsto na apólice é da empresa de transporte, sob risco de responder pela ocorrência do sinistro. A transportadora responde perante o cliente se não comprovar ter tomado as medidas preventivas condizentes com o serviço que presta. Roubo da carga transportadora que não configura evento de força maior. Sentença mantida. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Cível 1004030-39.2016.8.26.0604; Relator: Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré; 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2017).

Não há dúvida de que o roubo caracteriza circunstância excepcional, caso fortuito a isentar de responsabilidade a ré, conforme entendimento esposado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, não é causa suficiente a afastar a responsabilidade do transportador no caso de não ter se precavido, no tocante a equipamentos de segurança que permitissem acompanhar o rastreio e/ou monitoramento da carga.

Quanto à responsabilidade da seguradora, é incontroverso que a transportadora ré, à época possuía apólice de seguro, contudo, não promoveu o tempestivo registro de averbação das cargas transportadas no período, nos termos exigido pelo apólice firmado às fls. 192/208, que impõe a obrigação do segurado de averbar, junto à transportadora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, de modo que a ausência de cumprimento da obrigação de

averbar os embarques isenta, de pleno direito, a seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente do seguro. Cumpre consignar que, além da clareza da cláusula, é elementar em seguros do gênero em exame a necessidade de previa averbação dos embarques, pois a sua falta desvirtua a própria álea do contrato, porque deixaria ao alvedrio do transportador o pagamento do prêmio, cuja parcela variável é apurada com base nos valores dos embarques.

A recusa do pagamento pela seguradora, há hipótese, é legítima e tem como fundamento o artigo 766 do Código Civil o qual dispõe que “se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.

Sobre o tema, em sentido semelhante, os seguintes julgados:

“Apelação Seguro de transporte de carga. Ação de cobrança de indenização. Sentença de rejeição do pedido. Irresignação improcedente. Típico contrato empresarial. Inaplicabilidade do CDC. Prova evidenciando que a autora, empresa experimentada em negócios tais, tinha plena ciência da cláusula que estabelece a necessidade de averbação prévia dos embarques. Ausência de demonstração das supostas dificuldades para averbação, o que representava um ônus da autora. Omissão da autora implicando a perda do direito à cobrança, nos expressos termos do contrato e do disposto no art. 766 do CC. Decisão de primeiro grau confirmada. Anotada a necessidade de complementação do preparo do recurso, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Negaram provimento à apelação, com observação” (TJSP; Apelação Cível 1106370-16.2019.8.26.0100; Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19^a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 40^a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021).

Nesses termos, conclui-se que a responsabilidade pelos danos experimentados pela requerente pela carga roubada deve recair tão somente sobre a transportadora. O prejuízo material da parte autora deve ser considerado o valor da mercadoria transportada, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário. De outro modo, considero não configurados os reclamados danos morais, seja porque o descumprimento do contrato de transporte foi involuntário, seja porque a mora no ressarcimento dos danos decorrentes não resultou comprovados danos à imagem ou à imagem ou à reputação da empresa.

Em que pese os argumentos da parte autora, não restou demonstrada nos autos a existência de constrangimento bastante a configurar o alegado dano moral. Cumpre destacar que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral de encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu a requerente.

O simples inadimplemento contratual ou a falha na prestação do serviço não configura dano moral porque, por si só, não agride a dignidade humana. Cumpria à parte autora demonstrar a ocorrência de circunstâncias que excedem o mero descumprimento contratual, o que não houve no caso dos autos.

Não há que se falar em indenização em danos morais os quais, apenas a título de argumentação, tratando-se de pessoa jurídica, somente são indenizáveis por ofensa à sua honra objetiva, caracterizada pelo desprestígio da pessoa jurídica no mercado em que inserida, situação que lhe causaria prejuízos financeiros, o que não ficou caracterizado nos autos.

Assim, deve-se reconhecer a responsabilidade civil objetiva da ré impondo-lhe o ônus de arcar com os danos materiais, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Desta feita, de rigor a parcial procedência dos pedidos, consistente na indenização a título de danos emergentes na quantia de R\$ 208.107,52 (duzentos e oito mil cento e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos por COPEMÁQUINAS

COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA., em face de TATRANSPORTES PESADOS EIRELI. E SEGUROS SURA S.A, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar solidariamente a transportadora requerida ao pagamento de indenização a título de danos emergentes na quantia certa de R\$ 208.107,52 (duzentos e oito mil cento e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Os valores devem ser corrigidos desde o ajuizamento, pela tabela prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Sucumbente, a parte requerida arcará com as custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O vencido arcará com as taxas judiciárias não recolhida em todas as fases processuais, salvo se usufruir de gratuidade.

Transitado em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Paulínia, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA